La déclaration trompeuse par négligence

Droit anglais des contrats | Guide d’étude | Loi de 1967 et responsabilité délictuelle

Qui a fourni le renseignement et qui a conclu le contrat ? Ces questions permettent de distinguer la réparation prévue à l’article 2(1) du Misrepresentation Act 1967 de la responsabilité de common law pour renseignement négligent. Commençons par le recours légal.

1. Identifier le contrat et la déclaration

Relevez la déclaration trompeuse émanant du cocontractant ou faite pour son compte. Précisez en quoi elle était inexacte, comment elle a pesé sur la décision de contracter et quel préjudice en a résulté. L’article 2(1) s’applique si l’auteur aurait dû réparer le préjudice en cas de fraude. Un devoir de diligence distinct est superflu pour ce recours légal.

2. Déterminer qui doit prouver les motifs raisonnables

Lorsque les conditions légales sont réunies, l’auteur doit établir qu’il croyait effectivement à la véracité de sa déclaration et qu’il avait des motifs raisonnables d’y croire jusqu’à la conclusion. La croyance effective et son fondement objectif s’apprécient séparément. Une conviction sincère peut manquer de fondement.

3. Howard Marine | Des sources contradictoires

Le propriétaire de barges a surestimé leur capacité de charge. Son représentant a retenu un chiffre du Lloyd’s Register alors que les documents des navires indiquaient une capacité inférieure. La Cour d’appel a jugé que le propriétaire n’avait pas établi de motifs raisonnables pour privilégier le registre.

4. Vérifier les informations disponibles jusqu’à la signature

Distinguez ce qui était connu lors de la déclaration des éléments apparus avant la conclusion. Qui a consulté les documents ? Comment les contradictions ont-elles été résolues ? La déclaration conservait-elle un fondement raisonnable ?

> Legal English | **Reasonable grounds for belief** désigne un fondement objectivement raisonnable. **Up to the time the contract was made** indique que la période pertinente s’étend jusqu’à la conclusion du contrat.

Le renseignement négligent

1. Hedley Byrne v Heller | Un renseignement de solvabilité

Une agence de publicité a demandé, par l'intermédiaire de sa banque, un renseignement sur son client Easipower. Heller a donné une réponse favorable en déclinant expressément toute responsabilité. L'agence s'y est fiée et a subi une perte lorsque Easipower a été mise en liquidation. La Chambre des lords a reconnu qu'un renseignement négligent peut engager la responsabilité pour une perte purement économique lorsqu'il existe un devoir de diligence. La réserve excluait ici une prise de responsabilité.

2. Devoir de diligence | Prise de responsabilité

Examinez la relation, la finalité du renseignement et son destinataire. Une prise de responsabilité peut résulter objectivement du fait qu'un professionnel fournit une information en sachant à quelle décision elle servira et qu'il est raisonnable de s'y fier. Un contrat entre le professionnel et le destinataire est superflu.

3. Manquement, confiance et préjudice

Le demandeur doit prouver le devoir de diligence, le manquement, le fait qu'il s'est effectivement et raisonnablement fié au renseignement et le préjudice qui en résulte dans le champ de ce devoir. La finalité de l'information détermine ce champ. Dans *Playboy Club*, la banque n'avait assumé aucune responsabilité envers la partie qui s'était fiée au renseignement sans être identifiée auprès d'elle.

4. Lire toute réserve dans son contexte

Vérifiez quand, à qui et avec quelle portée la réserve a été communiquée. Elle peut éclairer la prise de responsabilité ou viser à limiter une responsabilité existante. Lorsque l'article 2(2) de l'Unfair Contract Terms Act 1977 s'applique, la clause ou l'avis qui exclut la responsabilité pour des pertes économiques dues à la négligence doit satisfaire au critère du caractère raisonnable.

> Legal English | **Pure economic loss** désigne une perte financière indépendante d'un dommage corporel ou d'une atteinte aux biens du demandeur.

Le fondement de l’action et les recours

1. Le défendeur | Cocontractant ou conseiller externe ?

L’article 2(1) vise la déclaration du cocontractant, y compris celle faite pour son compte. Un conseiller indépendant peut répondre en matière délictuelle si les conditions de la common law sont réunies. Il importe de savoir en quelle qualité il s’est exprimé.

2. La preuve | Que doit établir chaque partie ?

Pour l’article 2(1), le demandeur établit les conditions légales et l’auteur prouve sa croyance effective et ses motifs raisonnables. En matière délictuelle, le demandeur établit le devoir, le manquement, la confiance accordée et le préjudice. Distinguez ce que l’auteur croyait de ce que le destinataire a fait.

3. Les dommages-intérêts | Des limites différentes

Selon *Royscot*, la réparation de l’article 2(1) se calcule selon les règles du *deceit*. Une perte qui découle directement de l’opération peut être réparée même si elle était imprévisible. En cas de négligence, vérifiez si le type de perte était raisonnablement prévisible et relevait de la finalité du devoir. Dans les deux cas, établissez le lien causal et évitez toute double indemnisation.

4. Rescission et clauses limitatives

La *rescission* obéit à ses propres conditions. Pour une déclaration non frauduleuse, l’article 2(2) permet une indemnité de substitution tant que le droit à la *rescission* subsiste. Dans un contrat d’affaires, une clause limitant la responsabilité ou les recours peut être soumise au contrôle prévu à l’article 3. Ce contrôle peut s’étendre à une clause par laquelle une partie déclare ne pas s’être fiée aux renseignements reçus.

> Méthode | Pour chaque défendeur, identifiez la déclaration, le fondement de la responsabilité, la charge de la preuve et la perte alléguée. Puis déterminez ce qu’une éventuelle clause cherche à exclure.

Cas pratique corrigé et sources

Les équipements frigorifiques

Un grossiste achète des équipements frigorifiques auprès d'un fournisseur. Avant la vente, le fournisseur affirme que ses équipements peuvent maintenir −18 °C à pleine charge. Sa propre notice indique une température supérieure dans ces conditions. Un ingénieur indépendant, sans contrat avec le grossiste, lui adresse un rapport signé pour éclairer son achat. Il confirme le chiffre après un essai à vide. Le grossiste se fie aux deux déclarations et doit engager des frais de stockage supplémentaires lorsque les équipements ne tiennent pas la température.

Corrigé

Fournisseur. La déclaration porte sur une capacité existante. Si elle était fausse, a influencé la conclusion et a causé un préjudice, examinez l'article 2(1). La notice contradictoire fragilise la preuve de motifs raisonnables.

Ingénieur. Le destinataire et la finalité du rapport étayent l'existence d'un devoir de diligence. L'essai à vide pour une capacité à pleine charge indique un manquement possible. Vérifiez si la confiance était raisonnable et si les frais prouvés relèvent du risque que le rapport devait couvrir.

Preuve du préjudice. Une information exacte aurait-elle changé la décision d'achat ? Les documents d'approbation et les factures de stockage de remplacement peuvent aider à relier les renseignements erronés aux frais engagés.

> Variante | Le rapport servait uniquement à organiser la maintenance du fournisseur. Il a été transmis au grossiste à l'insu de l'ingénieur. Réexaminez la prise de responsabilité à l'égard de ce destinataire et de cette décision d'achat.

Jurisprudence et textes de référence

Misrepresentation Act 1967 ss 2–3 | Règles légales
Howard Marine v A Ogden & Sons [1978] QB 574 | Motifs raisonnables
Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 | Prise de responsabilité
Banca Nazionale del Lavoro v Playboy Club [2018] UKSC 43 | Identité du destinataire
Manchester Building Society v Grant Thornton [2021] UKSC 20 | Champ du devoir
Royscot Trust Ltd v Rogerson [1991] 2 QB 297 | Évaluation du préjudice
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | Indemnité de substitution
First Tower Trustees Ltd v CDS [2018] EWCA Civ 1396 | Clause de non-confiance
Unfair Contract Terms Act 1977 s 2(2) | Exclusion de responsabilité